



**Universität
Zürich^{UZH}**

Zentrum für Rechtsetzungslehre

Rechtsetzungslehre

Herbstsemester 2019

Prof. Dr. Stefan Höfler

Einschreibung für die Online-Übung auf OLAT

Rechtsetzungslehre HS 19

Einschreibung

Übung Verständlichkeit

Rechtsetzungslehre (HS 19)

Beschreibung ausblenden

Bitte schreiben Sie sich zwischen dem 26. Oktober 2019 und dem **13. November 2019, 16:00 Uhr**, für diese Übung ein.
Eine nachträgliche Anmeldung ist nicht möglich.

Einschreibung

Übung Verständlichkeit

Einschreibung für die Übung

Verständlichkeit

Bitte schreiben Sie sich zwischen dem 26. Oktober 2019 und dem **13. November 2019, 16:00 Uhr**, für diese Übung ein.
Eine nachträgliche Anmeldung ist nicht möglich.

Einschreibefrist:

26. Oktober 2019 (00:00 Uhr) – 13. November 2019 (16:00 Uhr)

Die Online-Übung (Dauer ca. 1.5 h) muss absolviert werden am:

27. November 2019 zwischen 00:00 Uhr und 23:59 Uhr

Die Online-Übung ist Teil des Leistungsausweises.

RECHTSETZUNGSTECHNIK

Worum geht es?

Unter Rechtsetzungstechnik (auch: Gesetzestechnik) versteht man die Instrumente und Regeln der **äusseren Gestaltung** von Erlassen.

Es geht um die Art und Weise, wie der Inhalt von Normen **kommuniziert** wird.



Verständlichkeit!

Weshalb sollen Erlasse überhaupt verständlich sein?

1. Demokratische Motivation

«Wer über Gesetze zu entscheiden hat, muss sie verstehen, um **sinnvoll entscheiden** zu können.»

2. Rechtsstaatliche Motivation

«Staatliches Handeln muss **gesetzmässig** sein, und das kann es nur, wenn die Gesetze hinlänglich **klar und bestimmt** sind.»

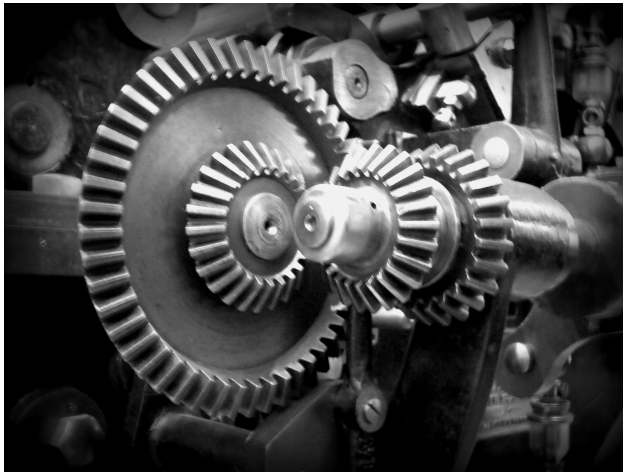
3. Ökonomische Motivation

«Klarheit des Gesetzes verhindert eine **unnötige Beschwerdelast** bei den Rechtsmittelinstanzen.»

Wer profitiert von verständlich(er)en Erlassen?

1. Demokratische Motivation:
→ die **Entscheidungsträger**
2. Rechtsstaatliche Motivation:
→ die **Rechtsunterworfenen**
3. Ökonomische Motivation:
→ die **Rechtsanwender**

} → die **Autoren**



*Verständlichkeit ist das
Schmieröl im Getriebe des Rechts.*

Verständlichkeit: text-externe Faktoren

Art. 7 SpG Verständlichkeit

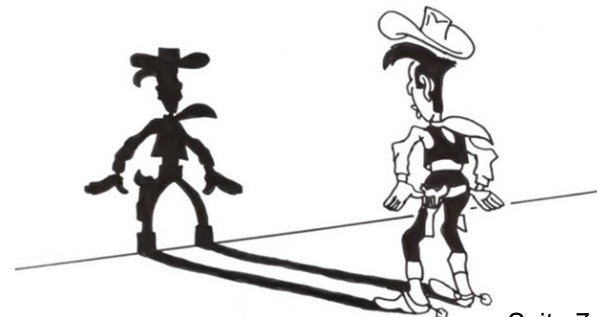
¹ Die Bundesbehörden bemühen sich um eine **sachgerechte, klare** und **bürgerfreundliche** Sprache ...



Verständlichkeit heisst...

... einen Text so zu gestalten, dass die **Adressaten** die **Sache** möglichst **leicht erkennen** können:

keine Vereinfachung der Sache, aber eine **klare Darstellung!**



Verständlichkeit: text-interne Faktoren

1. Lexikalische Ebene

→ geläufige, anschauliche Wörter

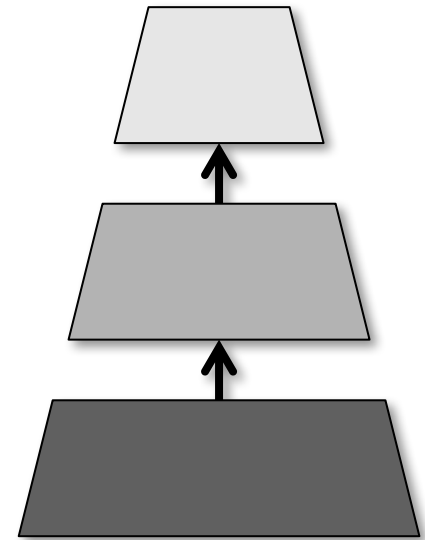
2. Syntaktische Ebene

→ einfacher, übersichtlicher Satzbau



3. Textuelle Ebene

→ logische, erkennbare Inhaltsorganisation



Regelungsarchitektur

Regelungsarchitektur

▶ 1. Einfügung in die Rechtsordnung

- Regelungsstufe
- Revisionstyp
- Regelungsdichte
- Regelungsgegenstand

2. Gliederung des Erlasses

- Titel und Ingress
- Einleitungsteil
- Hauptteil
- Schlussbestimmungen
- Anhänge

Regelungsstufe

Welche Inhalte müssen auf welcher **Normstufe** geregelt werden?

Erlassformen

- Verfassung
- Gesetz
- Verordnung

Kriterien

- «**Wichtiges**» ins Gesetz (Art. 164 Abs. 1 BV)
- **Delegationsgrundsätze** (Art. 164 Abs. 2 BV und Art. 48 RVOG)

Revisionstyp

Wie fügen sich die neuen Inhalte in die **bestehende Rechtsordnung** ein?

Erlassformen

- **Teilrevision** (Änderung eines bestehenden Erlasses)
- **Totalrevision** (Ersatz eines bestehenden Erlasses)
- **neuer Erlass**

Folgeregelungen

- **Änderung** anderer Erlasse
- **Aufhebung** anderer Erlasse
- **Koordinationsbestimmungen**

Regelungsdichte

Wie **umfassend und detailliert** soll der Gegenstand geregelt werden?

Erlassformen

- **Grundsatzgesetz** (mit Umsetzungserlassen)
- **Rahmenerlass** (subsidiäre Regelung, mit Spezialerlassen)
- **Spezialerlass** (nach Sachgebiet)
- **Kodifikation** (umfassende Regelung)

Regelungsgegenstand

Wie **weit oder eng** ist der Regulationsgegenstand gefasst?

Beispiel: Verhältnis zum übergeordneten Recht (Verordnung/Gesetz)

- **umfassend**
Die Verordnung konkretisiert alle Aspekte des Gesetzes.
- **punktuell**
Die Verordnung konkretisiert einzelne Aspekte des Gesetzes.
- **speziell**
Die Verordnung konkretisiert einen einzelnen Aspekt des Gesetzes.
- **erlassübergreifend**
Die Verordnung konkretisiert Aspekte aus mehreren Gesetzen.

Regelungsarchitektur

1. Einfügung in die Rechtsordnung

- Regelungsstufe
- Revisionstyp
- Regelungsdichte
- Regelungsgegenstand

▶ 2. Gliederung des Erlasses

- Titel und Ingress
- Einleitungsteil
- Hauptteil
- Schlussbestimmungen
- Anhänge

Gliederungsstruktur von Erlassen

Erlasskopf

- Titel (inkl. Datum)
- Ingress

Erlasskörper

- Einleitungsteil
- Hauptteil
- Schlussbestimmungen

Anhänge

Einleitungsteil:

- Zweck
- Gegenstand
- Geltungsbereich
- Begriffe

Schlussbestimmungen:

- Vollzug
- Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
- Übergangs- und Koordinationsbestimmungen
- Referendum, Inkrafttreten, Befristung

Beispiel (Erlasskopf)

Verordnung des BLV über Massnahmen zur Verhinderung der Einschleppung des Kleinen Beutenkäfers aus Italien

vom 15. Januar 2015 (Stand am 18. September 2019)

*Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV),
gestützt auf Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe a des Tierseuchengesetzes
vom 1. Juli 1966¹
und auf Artikel 33 Absatz 2 Buchstaben a und c der Verordnung vom
18. April 2007² über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten,
verordnet:*

Beispiel (Erlasskörper)

Art. 1 Ziel

Diese Verordnung soll die Einschleppung des Kleinen Beutenkäfers (*Aethina tumida*) in die Schweiz verhindern.

Art. 2 Verbotene Einfuhren

Die Einfuhr der folgenden Tiere und Produkte aus den im Anhang aufgeführten Schutzzonen Italiens ist verboten:

- a. Bienen (*Apis mellifera*);
- b. Hummeln (*Bombus* spp.);
- c. gebrauchtes Imkerei-Material;
- d. unverarbeitete Imkerei-Nebenprodukte;
- e. für den menschlichen Verzehr bestimmter Wabenhonig.

Art. 3 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 16. Januar 2015 in Kraft.

Beispiel (Anhang)

*Anhang*³
(Art. 2)

Schutzzonen

Folgende Gebiete in Italien sind als «Schutzzone» definiert worden:

Gebiet

Kalabrien: gesamte Region

Sizilien: gesamte Region

Erlasstitel

Funktion

Der Erlasstitel gibt dem Leser einen **ersten Hinweis** darauf, um was für einen Text es sich handelt und worum es darin geht.

Regeln

Der Erlasstitel soll erkennbar machen:

- die **Form** des Erlasses (d. h. seine Stellung in der Normenhierarchie);
- den **Gegenstand** des Erlasses (d. h. das «Thema»).

Um das **Zitieren** des Erlasses zu erleichtern:

- soll der Gegenstand möglichst **knapp** und **prägnant** benannt werden;
- kann wenn nötig ein **Kurztitel** oder eine **Abkürzung** eingeführt werden.

Erlasstitel (Beispiele)

**Bundesgesetz über die Forschung am Menschen
(Humanforschungsgesetz, HFG)**

**Militärstraßprozess
(MStP)**

**Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz
(ArGV 1)**

**Verordnung des EDI über Gegenstände für den Schleimhaut-, Haut-
und Haarkontakt sowie über Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und
Scherzartikel
(Verordnung über Gegenstände für den Humankontakt)**

Erlassstitel (Beispiele)

Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV)

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
2. Kapitel: Lebensmittel
3. Kapitel: Gebrauchsgegenstände
 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
 2. Abschnitt: Bedarfsgegenstände
 3. Abschnitt: Kosmetische Mittel
 4. Abschnitt: **Gegenstände für den Schleimhaut-, Haut- oder Haarkontakt**
 5. Abschnitt: Spielzeug und Gebrauchsgegenstände für Kinder
 6. Abschnitt: Aerosolpackungen (Druckgaspackungen)
 7. Abschnitt: **Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und Scherzartikel**

[...]

Zweck, Gegenstand, Geltungsbereich

Funktionen

Zweck

- unterstützt die **Auslegung** des Textes (ratio legis).

indirekt
normativ

Gegenstand

- führt im Sinne der **Leserführung** in den Aufbau des Textes ein.

nicht
normativ

Geltungsbereich

- grenzt den Anwendungsbereich des Erlasses ein.

direkt
normativ

Regel

Zweck-, Gegenstands- und Geltungsbereichsbestimmungen müssen **sprachlich eindeutig** als solche **identifizierbar** sein.

Nicht für versteckte materielle
Regelungen **zweckentfremden!**

Zweck, Gegenstand, Geltungsbereich (Beispiel)

Art. 1 Zweck, Gegenstand und Geltungsbereich

- ¹ Mit dieser Verordnung **soll** eine Verschleppung der infektiösen Anämie von Equiden verhindert werden.
- ² Die Verordnung **regelt** die Einfuhr und die Wiedereinfuhr von Equiden und deren Produkten aus Rumänien.
- ³ Sie **gilt** nicht für Equiden, die aus Betrieben ausserhalb Rumäniens stammen und die durch Rumänien ohne Unterbrechung auf Hauptverkehrsstrassen oder Autobahnen durchgeführt werden.

A 1 Zweck, Gegenstand, Geltungsbereich (Beispiel)

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich

¹ Diese Verordnung regelt die besonderen Verfahrensabläufe für Testphasen in Zentren des Bundes.

² Die Testphase beginnt mit der Eröffnung eines Zentrums des Bundes und dauert höchstens zwei Jahre, längstens jedoch bis zum 28. September 2015.

Gliederung des Hauptteils



Thema-Entfaltung

Unter dem Begriff «Thema-Entfaltung» versteht man die Art und Weise, wie ein Text ein **Thema einführt und schrittweise weiterentwickelt**.

Es geht darum:

1. das Thema in sinnvolle **Teilthemen** zu unterteilen (**Segmentierung**);
2. die Teilthemen in eine sinnvolle Abfolge zu bringen (**Sequenzierung**).

Inkrementalität

Dabei soll jeder Schritt nur das **voraussetzen**, was bereits **bekannt** ist.

Vorwärts-Verweise
sind ein Signal dafür,
dass dieses Prinzip
verletzt wurde.

Gliederung des Hauptteils (Forts.)

Natürlichkeitsprinzip

Die Text-Gliederung soll **die tatsächliche Beschaffenheit** des Gegenstands abbilden und **keine künstlichen Kategorien** schaffen.

Was in der **Realität** zusammengehört, soll auch im **Text** zusammen sein.

Beispiele

- **Chronologische Anordnung:**
frühere Vorgänge vor späteren Vorgängen
- **Kausale Anordnung:**
Voraussetzungen vor Folgen
- **Hierarchische Anordnung:**
Übergeordnetes vor Untergeordnetem
- **Logische Anordnung:**
Grundsatz vor Detail, Allgemeines vor Besonderem

Konventionelle Anordnung:

- Materielle Bestimmungen
- Verfahren, Vollzug
- Kosten, Gebühren
- Strafbestimmungen

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen**2. Kapitel: Zusammensetzung**

- 1. Abschnitt: Kommission
- 2. Abschnitt: Kammern
- 3. Abschnitt: Präsidium

3. Kapitel: Aufgaben

- 1. Abschnitt: Kommission
- 2. Abschnitt: Kammern
- 3. Abschnitt: Präsidium

4. Kapitel: Sitzungen

- 1. Abschnitt: Kommission
- 2. Abschnitt: Kammern
- 3. Abschnitt: Präsidium

5. Kapitel: Schlussbestimmungen

Klammertechnik

Regel

Bestimmungen, die für mehrere Gliederungseinheiten gleich gelten, können in einem **allgemeinen Teil** zusammengefasst werden («Klammertechnik»).

Der allgemeine Teil kann **vor oder nach** den anderen Teilen stehen.

Vorbehalt

Das Ausklammern macht nur Sinn, wenn:

1. das **Natürlichkeitsprinzip** nicht zu stark verletzt wird, d.h. Zusammengehöriges nicht auseinandergerissen wird.
2. die **Themenentfaltung** nach wie vor inkrementell verläuft, d.h. immer nur vorausgesetzt wird, was bereits bekannt ist.

Überschriften und Marginalien

Funktion

- Überschriften und Marginalien dienen der **Leserführung**.
- Sie sollen **keine normative Funktion** übernehmen.
- **Geltungsbereiche** müssen (auch) direkt im Text genannt werden.

Regeln

- Überschriften und Marginalien sollen die **Frage angeben**, die im Textteil beantwortet wird (sog. «Quaestio»).
- Sie sind **zueinander in Bezug** zu setzen.
- Sie sollen zeigen, was die Textteile **verbindet** und **trennt**.
- Was **inhaltlich gleich** ist, soll auch **sprachlich gleich** formuliert sein.



Das gilt nicht nur
für Überschriften!

2. Abschnitt: Kontrollen bei der Ein- und Durchfuhr

Art. 36 Umfang der grenztierärztlichen Kontrollen bei der Einfuhr

Die grenztierärztliche Kontrolle umfasst für jede Sendung:

[...]

Art. 37 Durchfuhrsendungen

Die grenztierärztliche Kontrolle umfasst für jede Sendung:

[...]

Normen müssen dort stehen,
wo man sie aufgrund der
Textgliederung suchen wird!

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für den Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich), bestehend aus:

- a. den Eidgenössischen Technischen Hochschulen;
- b. den Forschungsanstalten.

4. Kapitel: Organisation

1. Abschnitt: Eidgenössische Technische Hochschulen

Art. 28 Schulleitung

1–6 ...

⁷ Die Absätze 1–6 gelten sinngemäss für die Mitglieder der Direktionen der Forschungsanstalten.